

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 경매 매각기일대책 수립 불철저
2. 소관부점 : 서울동부지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

서울동부지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 정리 및 관리업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항에 따르면 매각기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의 송달 여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상, 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 경매로 회수할 때에는 선순위 채권을 매각기일 대책에 정확하게 반영하는 등 부실채권 정리에 따른 손실을 사전에 예측 및 방지함으로써 담보부채권 회수 수익을 제고해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 서울동부지역본부 소관 담보부채권과 관련하여 경매 매각기일대책 수립 실태를 점검한 결과

2019. 10. 30. 인수한 담보부채권 ◇◇◇◇보험 2019-㉠㉠㉠(차주명 ◇◇◇)관련 경매사건(□□□□지법 2019타경 △△△△)의 경우 임차인 ▽▽▽의 배당요구 내용(보증금: 21,400천 원, 전입일자, 확정일자: 2019. 6. 12.)의 보증금과 전입일자를 보면 소액임차보증금 최우선 변제요건에 해당¹⁾하여 보증금 21,400 원이 공사보다 우선하여 배당될 수 있는데도 매각기일대책 수립 시 선순위 채권액이 없는 것으로 보고하였고 실제 배당 결과 공사보다 우선하여 임차인 ▽▽▽에게 21,400천 원이 배당되었고

2020. 12. 29. 인수한 담보부채권 ◇◇은행 2020-■□(차주명 XXX) 관련 경매사건(○○○○지법 2020타경◎◎◎◎)의 경우 공사보다 선순위 근저당권자 (설정최고액 280,000천 원)가 있었는데 매각기일대책 수립 시 배당요구 채권액을 설정최고액과 동일한 280,000천 원으로 보고하였으나 실제 배당 결과 그보다 작은 239,511천 원이 배당되는 등

[별표] “담보부채권 경매 매각기일대책 선순위 채권액 파악 오류 명세”와 같이 담보부채권 20건의 경매사건에 대하여 매각기일대책을 수립하면서 선순위 채권액이 있는데도 없는 것으로 보고한 사례가 17건, 선순위 채권액을 과소·과다 산정한 사례가 3건 확인되었다.

1) 공사 담보 설정일 2015. 3. 16.

담보 설정일	지역	보증금 범위	최우선 변제액
2014. 1. 1~.2016. 3. 30.	서울특별시	95,000천 원	35,000천 원

[소관부점 의견] 서울동부지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 담보부채권 경매사건 매각기일대책 수립시 선순위 채권을 정확하게 파악하는 등 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

서울동부지역본부 본부장은 매각기일대책 수립 업무를 철저히 하고, 앞으로 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별 표]

담보부채권 경매 매각기일대책 선순위 채권액 파악 오류 명세

(단위 : 천 원)

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각기일대책상 선순위 채권액(A)	실제 선순위 배당액 (B)	차액 (A-B)
--------	------------	------	-----	------	--------------------------	-------------------	-------------

“기재 생략”